

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목 공가 및 자녀돌봄휴가 증빙서류 제출 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△사무소

조 치 기 관 △△△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)은 직원(공무직 직원 등 관리규칙 제3조에 따른 공무직 직원 및 기간제 직원을 포함한다)의 근무조건 및 복무에 관한 사항에 대한 「복무규칙」을 제정·운영 중에 있으며, 이에 따라 직원들은 연가, 공가, 자녀돌봄휴가 등의 휴가를 사용하고 있다.

△△△△△△△△사무소 직원들의 경우 건강검진 및 예비군 참석 등의 사유로 공가를 2025년 감사일 현재(5. 28.) 14회를 사용하였으며, 자녀 병원 진료 및 졸업식 참석 등의 사유로 자녀돌봄휴가를 2025년 감사일 현재(5. 28.) 15회를 사용하였다.

[표1] 공가 및 자녀돌봄휴가 사용 현황

구분	사용횟수		비고
	공가	자녀돌봄휴가	
2025년	14회	15회	

※ 자료: 전자문서시스템 ERP시스템 자료 재구성(2025. 1. 1. 이후 기준)

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규칙」 제24조(공가)제1항에 따라, 직원이 제1호부터 제12호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 시간 또는 일수의 공가를 허가하여야 하며, 같은 조 제4항에서는 공가를 신청할 경우에는 사전 또는 사후에 관련 증빙서류를 제출하도록 하고 있다.

※ 제1호 「병역법」 및 그 밖에 다른 법령에 따른 징병검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때 / 제6호 「국민건강보험법 시행령」 제25조에 따른 건강검진을 받을 때

또한 같은 규칙 제27조의2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가) 제1항에 따라, 직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 가족돌봄휴가를 신청할 수 있으며, 가족돌봄휴가 기간은 인사규정 제51조제2항제5호의 가족돌봄휴직 기간에 포함된다.

※ 제1호 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우 / 제2호 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우

제2항에 따라, 가족돌봄휴가는 연간 10일의 무급휴가로 하고, 이 경우 자녀를 돌보기 위해 가족돌봄휴가를 사용하는 경우(이하 “자녀돌봄휴가”라 한다) 연간 10일 중 2일을, 제1호부터 제3호에 해당하는 경우에는 3일을 유급휴가로 한다고 규정하고 있으며, 제4항에 따라, 자녀돌봄휴가는 필요한 경우 시간단위로 분할하여 사용할 수 있으며, 자녀돌봄휴가를 신청할 경우에는 관련 증빙서류를 제출하여야 한다.

※ 제1호 자녀가 2명 이상인 경우 / 제2호 자녀가 장애인인 경우 / 제3호 「한부모가족지원법」 제4조 제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 공가 및 자녀돌봄휴가 관련 증빙서류 제출 소홀

[표2] 공가 및 자녀돌봄휴가 관련 증빙서류 미제출 현황

구분	사용자	일자	사유	증빙서류 제출 현황	증빙서류 소명
공가	△△△	4.7.	건강검진	미제출	○
자녀돌봄휴가	△△△	2.24.	자녀 유치원 오리엔테이션	미제출	○

※ 자료: 전자문서시스템 ERP시스템 자료 재구성(2025. 1. 1. 이후 기준)

△△△△△△△△사무소에서는 건강검진 및 예비군 참석 등의 사유로 공가를 2025년 14회를 사용하였으며, 자녀 병원 진료 및 졸업식 참석 등의 사유로 자녀돌봄휴가를 2025년 15회를 사용하였으나, 공가 및 자녀돌봄휴가를 사용하는 경우 공단 「복무규칙」에 따라 관련 증빙서류를 사전 또는 사후에 제출하여야 함에도, 공가의 경우 1회, 자녀돌봄휴가의 경우 1회 관련 증빙서류 제출을 누락한 사실이 있다.

다만 감사 수감기간 중 누락된 증빙서류에 대한 소명자료는 확인되었으며, 부적정하게 사용한 사례는 없었다.

나. 자녀돌봄휴가 사용 기준 준수 소홀

공단 「복무규칙」 제27조의2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가)에 따라, 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우와 제2호 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우에만 자녀돌봄휴가를 사용하여야 한다.

그러나, △△△△△△△△사무소 △△직 △△(△급) △△△은 자녀가 다니는 어학원의 경우 공단 「복무규칙」에서 규정하고 있는 유치원 및 어린이집이 아닌 학원에 해당됨에도 “손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담”이라는 규정을 자녀가 다니는 어학원 상담도 해당 될 것이라고 잘못 해석하여 어학원의 개별상담을 위하여 2024. 1. 20. 자녀돌봄휴가를 사용하였으며, 상담 확인증을 사후 증빙자료로 제출하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△△사무소는 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△사무소장)은 공가 및 자녀돌봄휴가를 사용하며 관련 증빙서류를 누락한 2건에 대하여 증빙서류를 첨부하시기 바라며, 규정을 잘못 해석하여 사용한 자녀돌봄휴가 1건에 대하여 저축연가 등으로 변경하도록 조치하여 주시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)